

Zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy współpracy z eService i/lub na podstawie dyspozycji uzgodnionej drogą: telefoniczną / e-mail / pismną / faksową / osobiście¹ z Akceptantem, z dniem eService wprowadza możliwość realizacji dodatkowej usługi tj. sprzedaży Elektronicznych Doładowań Klientom Akceptanta przy użyciu Terminali POS. W tym celu wprowadza do Umowy **nowy** Załącznik nr stanowiący integralną część Umowy współpracy z eService zawartej z Akceptantem o NIP: w brzmieniu określonym poniżej. Rozpoczęcie realizacji dodatkowej usługi Sprzedaży Elektronicznych Doładowań przez Akceptanta uzależnione jest od terminu przekazania przez bank Akceptanta do eService potwierdzenia uruchomienia Polecenia Zapłaty.

**Załącznik nr do Umowy współpracy z eService w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań,
§ 1 Zasady sprzedaży Elektronicznych Doładowań**

1. Akceptant, w zakresie sprzedaży Elektronicznych Doładowań na Terminalu POS, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, a w szczególności niniejszego Załącznika oraz Instrukcji obsługi Terminala POS.
2. Akceptant zobowiązuje się do:
 - 2.1. sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Terminala POS;
 - 2.2. zapewnienia prawidłowego przebiegu transakcji Elektronicznych Doładowań zgodnie z Umową oraz niniejszym Załącznikiem;
 - 2.3. terminowego regulowania należności wobec eService wynikających z Załącznika w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań.
3. eService zobowiązuje się do:
 - 3.1. przesyłania transakcji Elektronicznych Doładowań do autoryzacji w systemie Operatora usług przedpłaconych, który zgodnie z uzgodnionymi z eService procedurami będzie autoryzować lub odrzucać takie transakcje;
 - 3.2. przygotowywania i dystrybucji raportów niezbędnych do rozliczenia sprzedaży Elektronicznych Doładowań;
 - 3.3. prowadzenia obsługi serwisowej punktów Akceptanta prowadzących sprzedaż Elektronicznych Doładowań.
4. Jeżeli po instalacji, uruchomieniu i przekazaniu Akceptantowi Terminala POS, znajdzie się on w posiadaniu osób nieupoważnionych lub też osoby upoważnione przez Akceptanta uczynią niezgodny z umową użycie z Terminala POS – wyłączną odpowiedzialność ponosić będzie Akceptant.
5. Akceptant zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionych zasad sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz wykorzystania Terminala POS zgodnie z Umową, niniejszym Załącznikiem i innymi przekazanymi przez eService dokumentami.
6. Sprzedaż Elektronicznych Doładowań w Placówkach należących do Akceptanta będzie odbywać się w oparciu o następujące zasady:
 - 6.1. eService będzie nabywał od Operatora usług przedpłaconych Elektroniczne Jednostki Doładowania, które następnie będzie odsprzedawał Akceptantowi, zaś:
 - 6.2. Akceptant będzie zbywał określone EJD Klientowi.
7. Przejście własności Elektronicznych Jednostek Doładowania między eService i Akceptantem nastąpi w chwili dokonania transakcji sprzedaży Elektronicznego Doładowania Klientowi.
8. Jeżeli Akceptant sprzeda Elektroniczne Doładowania po cenie niższej niż oznaczona na Paragonie, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić eService powstałą różnicę między uzyskaną kwotą a ceną należną eService. Zwrot różnicy odbywa się z zachowaniem zwykłego, przyjętego w Załączniku trybu rozliczeń między eService a Akceptantem.
9. Wartość zakupionego przez Klienta Elektronicznego Doładowania nie może być wyższa niż wartość oznaczona na Paragonie. Podstawą sprzedaży jest zawsze kwota oznaczona na Paragonie.
10. W przypadku zmiany przedziałów wartości Elektronicznych Doładowań oraz wartości Elektronicznej Jednostki Doładowania, informacje te będą aktualizowane automatycznie na Terminalu POS przez eService.
11. W przypadku, gdy Akceptant nie będzie w stanie uregulować zobowiązań z tytułu zakupu Elektronicznych Doładowań, eService ma prawo zablokować możliwość świadczenia usługi do momentu całkowitego uregulowania zobowiązań wobec eService. W przypadku, gdy zaległości powstają regularnie eService ma prawo do rozwiązania Umowy Współpracy z eService lub tylko Załącznika do Umowy współpracy z eService w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań, w trybie natychmiastowym.
12. Akceptant zobowiązuje się nie inicjować transakcji Elektronicznego Doładowania do czasu jej pełnego opłacenia przez Klienta. Ryzyko nieotrzymania zapłaty od Klienta (w tym także płatności kartowej) ponosi Akceptant.
13. Jeżeli z powodu nieprawidłowego działania Terminala POS lub innego urządzenia elektronicznego doładowanie Kodu Elektronicznego przebiega nieprawidłowo, w szczególności nie jest możliwe doładowanie konta Klienta o wartość Elektronicznego Doładowania, eService może, pod warunkiem zachowania wymagań procedur, anulować transakcję, z zastrzeżeniem, iż możliwe jest wycofanie transakcji u dostawcy usługi, a reklamowany Kod Elektroniczny nie został wykorzystany. eService zastrzega sobie prawo do odmówienia anulowania transakcji w przypadku, gdy reklamacja Akceptanta spowodowana jest zaniechaniem przez Akceptanta kontroli stanu rolki papieru w Terminalu POS.
14. Wartości brutto Kodów Elektronicznych dostępnych w ofercie poszczególnych Operatorów usług przedpłaconych komunikowane są przez Operatorów usług przedpłaconych zgodnie z przyjętą przez nich polityką komunikacyjną.
15. eService nie ma wpływu na zmiany wartości brutto Kodów Elektronicznych przez Operatorów usług przedpłaconych.
16. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za Kody Elektroniczne od momentu dostarczenia do Terminala POS Kodów Elektronicznych.
17. Akceptant zobowiązany jest zabezpieczyć Terminale POS przed nieautoryzowanym ich użyciem, w szczególności przed możliwością dokonania czynów zabronionych realizowanych w sytuacji nieobecności sprzedawcy w czasie godzin pracy Punktu Sprzedaży oraz zabezpieczyć Terminale POS przed nieautoryzowanym ich użyciem poza godzinami pracy Punktu Sprzedaży. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność finansową w stosunku do eService równą kwotowo wartości utraconych Kodów Elektronicznych w wyniku czynu zabronionego.
18. Do sprzedaży Kodów Elektronicznych upoważnione są tylko i wyłącznie osoby przeszkolone przez eService ze sprzedaży Kodów Elektronicznych.
19. eService zapewnia dostęp do aplikacji Kodu Elektronicznego przy założeniu każdorazowego logowania i wpisania hasła.
20. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie loginu oraz hasła dostępu osobom trzecim.
21. Akceptant zobowiązany jest do drukowania Kodu Elektronicznego dopiero w momencie, gdy dokonuje sprzedaży.
22. Zabronione jest przechowywanie Kodów Elektronicznych w formie wydruków.

§ 2 Warunki handlowe

1. Akceptant będzie prowadził sprzedaż Elektronicznych Doładowań w postaci:
 - 1.1. telePOMPKA: ☐ TAK*
 - 1.2. teleKODZIK: ☐ TAK*
 * zaznaczyć właściwą opcję
2. Akceptant deklaruje średnią, miesięczną sprzedaż Elektronicznych Doładowań dla każdego Terminala POS z uruchomionym oprogramowaniem umożliwiającym sprzedaż Elektronicznych Doładowań obsługiwanych przez Akceptanta na poziomie: zł słownie
3. Akceptant zobowiązuje się do osiągnięcia zadeklarowanej średniej, miesięcznej sprzedaży Elektronicznych Doładowań dla każdego Terminala POS obsługiwanego przez Akceptanta, z uruchomionym oprogramowaniem umożliwiającym sprzedaż Elektronicznych Doładowań, zgodnie z deklaracją określoną powyżej. W przypadku nieosiągnięcia zadeklarowanej wielkości sprzedaży eService ma prawo:
 - 3.1. naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 25 zł za każdy Terminal POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 80% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży;
 - 3.2. naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 50 zł za każdy Terminal POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 50% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży.
4. Zobowiązanie Akceptanta do osiągnięcia zadeklarowanej średniej, miesięcznej wielkości sprzedaży Elektronicznych Doładowań obowiązuje w stosunku do każdego Terminala POS poczynwszy od drugiego, pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uruchomienia na nim funkcjonalności Elektronicznych Doładowań.
5. Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust od wartości brutto kwoty widniejącej na Paragonie w następującej wysokości:

Pkt.	Wartość procentowa Upustu teleKODZIK	Wartość procentowa Upustu telePOMPKA	Nazwa Elektronicznego Doładowania	Nazwa Operatora usług przedpłaconych
2.1			Orange/NJUmibile	Orange Polska Spółka Akcyjna
2.2			Plus	Polkomtel Sp. z o.o.
2.3			T-Mobile na kartę	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.4			Heyah	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.5			Play	P4 Sp. z o.o.
2.6		n/d	Telegrosik	Galena Sp. z o.o.
2.7		n/d	Virgin Mobile	Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.
2.8		n/d	Lycamobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.9		n/d	GT Mobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.10		n/d	Vectone Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.
2.11		n/d	Delight Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.

¹ Niepotrzebne skreślić.

6. eService zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości Upustu oraz dodawania i usuwania z oferty Elektronicznych Doładowań i/lub Operatorów usług przedpłaconych w formie określonej w § 4 ust. 8 Umowy współpracy z eService lub w formie komunikatu, który zostanie wyświetlony na ekranie Terminala POS oraz wydrukowany na Paragonie. Postanowienia § 4 ust. 8 Umowy współpracy z eService będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku informowania Akceptanta o zmianie Upustu w formie komunikatu wyświetlonego na ekranie Terminala POS za datę obowiązywania nowych warunków uznaje się datę wyświetlenia komunikatu na Terminalu POS.

§ 3 Rozliczenia

- Akceptant będzie prowadził sprzedaż Elektronicznych Doładowań w formie teleKODZIK i/lub telePOMPKA, zgodnie ze wskazaniem w ust. 1. niniejszego Załącznika. Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust w wysokości określonej w ust. 5 niniejszego Załącznika. Upust wyliczony od wartości brutto Elektronicznych Doładowań zawiera podatek VAT.
- Cenę sprzedaży Elektronicznych Doładowań przez Akceptanta Klientowi określa kwota widniejąca na Paragonie.
- Z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań w Terminalu POS, Akceptant zapłaci miesięcznie eService opłatę za używanie oprogramowania umożliwiającego sprzedaż Elektronicznych Doładowań w ramach niniejszej Umowy za każdy Terminal POS, na którym uruchomiona jest funkcjonalność Elektronicznych Doładowań w wysokości zł netto. Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie funkcjonalności telePOMPKA i/lub teleKODZIK do ostatniego miesiąca włącznie, w którym usługa jest aktywna.
- Sprzedaż Elektronicznych Jednostek Doładowania rozliczana będzie w trybie dziennym, tzn. codziennie będzie następowało rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań dokonanych w dniu poprzednim.
- Rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań będzie dokonywane przez eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty. W tym celu eService każdego dnia potrąci kwotę należności Akceptanta wobec eService z kwoty należnej Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych w oparciu o aktualnie obowiązującą umowę regulującą akceptację instrumentów płatniczych przez Akceptanta.
- Jeżeli kwota należna Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych będzie niższa od kwoty, jaką Akceptant winien przekazać eService z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz innych opłat należnych eService, eService dokona dodatkowo obciążenia konta Akceptanta w trybie polecenia zapłaty na kwotę pozostającą do rozliczenia.
- Akceptant wystawi eService zgodę płatnika w celu umożliwienia eService obciążania rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty w przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku braku uregulowania należności powstałych w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań, Akceptant wyraża zgodę na obciążenie rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty również po wyłączeniu/zakończeniu świadczenia usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań. Wzór polecenia zapłaty stanowi Załącznik do Umowy współpracy z eService.
- W przypadku dni wolnych od pracy dniem wystawienia polecenia zapłaty będzie pierwszy następny dzień roboczy. Polecenie zapłaty będzie wówczas zbiorczo obejmować Elektroniczne Doładowania dokonane w tym okresie.
- Akceptant nie może pobierać od Klienta jakichkolwiek dodatkowych korzyści ponad określone w ust. 2.
- W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta polecenia zapłaty z przyczyn spowodowanych przez Akceptanta lub bezzasadnego odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, eService w trybie natychmiastowym wstrzyma możliwość sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Terminala POS do momentu wyjaśnienia sytuacji. eService ma prawo do obciążenia Akceptanta opłatą w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto za ponowne wznowienie możliwości sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Terminala POS.
- W przypadku nieprzestrzegania przez Akceptanta reguł, o których mowa w ust.9 powyżej, eService może nałożyć na Akceptanta karę w wysokości 5 000 (pięciu tysięcy złotych) zł za każde takie naruszenie.
- W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta polecenia zapłaty z przyczyn spowodowanych przez Akceptanta lub bezzasadnego odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, Akceptant zapłaci karę pieniężną w łącznej wysokości 10% nieprzyjętego przez bank płatnika bądź odwołanego polecenia zapłaty, jednak nie mniej niż 500 (pięćset złotych) zł.
- Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań, eService wystawi Akceptantowi fakturę w trybie miesięcznym, w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym prowadzona była sprzedaż Elektronicznych Doładowań.
- W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty, Akceptant jest zobligowany do uregulowania wierzytelności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
- Akceptant upoważnia eService do wystawiania faktur VAT bez podpisu Akceptanta zgodnie z postanowieniami Umowy Współpracy z eService oraz obowiązującymi przepisami.

§ 4 Wsparcie marketingowe

- eService dostarczy materiały informacyjne i reklamowe do Akceptantów najpóźniej w dniu uruchomienia sprzedaży Elektronicznych Doładowań w danym Punkcie Sprzedaży.
- Akceptant zobowiązuje się do zamieszczania materiałów marketingowych w Punktach Sprzedaży obsługujących Elektroniczne Doładowania.
- Akceptant wyraża zgodę na używanie nazwy, logotypu oraz danych teleadresowych Punktów Sprzedaży Akceptanta w materiałach informacyjnych na temat sprzedaży Elektronicznych Doładowań publikowanych przez Operatora usług przedpłaconych bądź eService.

§ 5 Reklamacje

- Reklamacje transakcji Elektronicznego Doładowania zgłoszone przez Klienta rozpatrywane są wyłącznie przez Operatora usługi przedpłaconej, zgodnie z regulaminem usługi przedpłaconej. Szczegółowe regulacje zawiera regulamin świadczenia usług przez Operatora usługi przedpłaconej.
- Reklamacje transakcji doładowań dokonanych kartami płatniczymi obsługiwane są zgodnie z regulacjami akceptacji instrumentów płatniczych.
- Koszty nieuzasadnionych reklamacji obciążają Akceptanta.
- Potwierdzeniem dokonania sprzedaży Elektronicznych Doładowań jest wydruk z Terminala POS w postaci Paragonu, który Akceptant powinien przekazać każdemu Klientowi dokonującemu zakupu Elektronicznych Doładowań. Akceptant zobowiązany jest zachować kopię każdej sprzedaży do celów kontrolnych i reklamacyjnych przez okres 12 m-cy od dokonania transakcji.

§ 6 Definicje

Poniższym terminom używanym w Załączniku nadaje się następujące znaczenie:

Konto usługi przedpłaconej – konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Operatorów usług przedpłaconych, na zasadzie przedpłaty na poczet przyszłych usług, niewymagające opłacenia stałych opłat lub abonamentu.

telePOMPKA – forma Elektronicznego Doładowania polegającego na automatycznym zasileniu wskazanego przez Klienta Konta usługi przedpłaconej.

teleKODZIK (Kod Elektroniczny) – forma Elektronicznego Doładowania polegająca na dostarczeniu Klientowi unikalnej kombinacji znaków, którą należy uaktywnić w systemie Operatora usług przedpłaconych.

Elektroniczne Doładowanie – forma elektronicznego uzupełnienia Konta usługi przedpłaconej, polegająca na zwiększeniu kwoty do wykorzystania zaliczonej na poczet usługi przedpłaconej o wartość zwiększenia.

Elektroniczna Jednostka Doładowania – jednostkowa wartość Elektronicznego Doładowania Konta usługi przedpłaconej, sprzedawana przez eService Akceptantowi, a następnie odsprzedawana przez Akceptanta Klientowi.

Klient – osoba kupująca Elektroniczne Doładowanie od Akceptanta.

Kompensacja Należności – rozliczenie zobowiązania Akceptanta wobec eService z wykorzystaniem środków należnych Akceptantowi od PKO Bank Polski S.A. i/lub eService z tytułu transakcji płatniczych zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej umowy regulującej akceptację instrumentów płatniczych przez Akceptanta.

Upust – prowizja Akceptanta stanowiąca procent liczony od ceny brutto Elektronicznego Doładowania w sposób opisany w ust. 5 Załącznika w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań.

Operator usług przedpłaconych – przedsiębiorstwo świadczące usługi przedpłacone.

Paragon – wydruk z Terminala POS zawierający dane transakcji Elektronicznego Doładowania.

Punkt Sprzedaży – placówka należąca do przedsiębiorstwa Akceptanta, w której dokonywana jest sprzedaż Elektronicznych Doładowań Klientom.

Za eService



Joanna Seklecka
Prezes Zarządu eService



Nr sprzedażowy PH

Podpis PH